

I

배경

- 정부공직자윤리위원회는 2023. 12. 14. 시행된 「공직자윤리법」 제14조의17(기관별 가상자산 보유의 제한)과 관련하여, 동조 제2항에 따라 기관별 자체 가상자산 보유 제한 방안을 수립·운영할 것을 권고함
- 인사혁신처가 배포한 ‘가상자산 보유 제한방안 표준 지침’을 참고하여 법무부 실정에 맞는 지침을 제정

II

제정안의 주요 내용

□ 가상자산의 보유가 제한되는 부서 또는 직위

- 제한부서 및 제한대상자 등 (안 제2조)
 - 검찰담당관실, 상사법무과, 형사기획과, 국제형사과, 형사법제과 (‘제한부서’) 소속 재산등록의무자 및 그 지휘·감독자인 재산등록의무자를 제한대상자로, 제한대상자의 배우자 등을 ‘이해관계자’로 정함
- 제한의 내용 (안 제3조, 제4조)
 - 가상자산에 관한 직무를 수행하던 중 알게 된 정보를 이용하여 가상자산과 관련된 거래 또는 투자를 하거나 타인에게 위 정보를 제공할 수 없도록 규정함

- 제한대상자 등은 가상자산의 보유를 할 수 없음을 명기함

□ 가상자산의 보유 여부 확인 방안

○ 가상자산 보유의 신고 (안 제5조)

- 제한대상자는 자신 또는 이해관계자가 가상자산을 보유한 경우 보유한 날(상속, 증여의 경우 상속 등 개시를 안 날)로부터 10일 이내 감찰관에게 보유내역을 신고하도록 규정함

○ 보유 사항의 확인 (안 제6조)

- 감찰관은 위 신고의 적정 여부 등을 확인하고 소명자료의 제출을 요구할 수 있고, 제한대상자는 위 요구를 받은 날로부터 20일 내에 소명하도록 규정함

○ 보유 여부의 조사 (안 제7조)

- 감찰관은 연 1회 또는 필요시 제한대상자 등의 가상자산 보유 여부 등에 대한 조사를 할 수 있고, 감찰관으로부터 조사에 필요한 자료 제출을 요구받은 자는 정당한 사유없이 거부할 수 없도록 규정함

□ 가상자산을 보유한 공직자에 대한 직위 변경, 징계 등 조치방안

○ 이해충돌 방지 조치 (안 제8조)

- 감찰관은 제한대상자 등이 가상자산을 보유한 사실을 알게 된 경우 즉시 자진매각 요구, 직무변경 등의 조치를 할 수 있도록 규정함

○ 의무 위반시 조치 (안 제9조)

- 감찰관은 제한대상자가 가상자산 보유 제한이나 신고의무를 위반

하는 등의 경우에 징계 등 필요한 조치를 할 수 있도록 규정함